

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2609/2537

นางสาว สุภารัช แก้ววิโรจน์ โดยจำสิบ
เอกสัญญา แก้ววิโรจน์

ผู้แทนโดยชอบธรรม

พันตำรวจโท ไชยรงค์ นานาสวัสดิ์

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ที่ดินทรัพย์มรดกแปลงหนึ่งผู้คัดค้านมีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมที่ผู้คัดค้านอ้างว่า เคยอยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้ตายนั้น ก็มีแต่คำเบิกความลอย ๆ ของผู้คัดค้านเท่านั้น ผู้ร้องเองก็เบิกความว่าผู้คัดค้านไม่เคยมาอยู่กับผู้ตายและไม่เคยมาพักที่บ้านผู้ตาย เลยจึงเป็นการยากที่จะรับฟังว่า ผู้คัดค้านมีความผูกพันกับผู้ตายถึงขั้นสมควรจะ เข้าไปร่วมดูแลจัดการทรัพย์มรดกผู้ตาย อีกทั้งได้ความจากคำเบิกความของผู้ คัดค้านว่า ที่ผู้คัดค้านต้องการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายนั้นก็เพื่อป้องกันมิให้ ทรัพย์สินที่ผู้คัดค้านมีส่วนร่วมอยู่ด้วยเกิดความเสียหายจากการจัดการมรดกของ ฝ่ายผู้ร้อง อันเป็นเจตนาที่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน หาใช่กระทำเพื่อความชอบธรรม และประโยชน์ของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายโดยตรงไม่ กรณีเช่นนี้ถ้าผู้ คัดค้านซึ่งมิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายมีส่วนในทรัพย์มรดกของผู้ตายใน ฐานะเจ้าของรวมอย่างไรก็ชอบจะเรียกร้องเอาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีฐานะเป็นผู้จัดการ มรดกของผู้ตายอยู่แล้ว จึงให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนางสุณี ไชยวงศ์กับจำสับเอกสัญญา แก้ววิโรจน์ นางสุณีตายด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ชน มีทรัพย์สินมรดกคือที่ดินและทรัพย์สินอื่น ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องในการรับมรดก ผู้ร้องเป็นผู้เยาว์ ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งจำสับเอกสัญญาบิดาและเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านได้อยู่กินกับผู้ตายฉันสามีภริยาตั้งแต่ปี 2527 ระหว่างอยู่กินด้วยกันได้ร่วมกันซื้อทรัพย์สินไว้หลายรายการ จำสับเอกสัญญาไม่มีส่วนได้เสียไม่เหมาะสมจะเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ศาลตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำสับเอกสัญญา แก้ววิโรจน์ เป็นผู้จัดการมรดกของนางสุณี ไชยวงศ์ ผู้ตาย โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ส่วนคำร้องคัดค้านให้ยก

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า มีคำสั่งให้พันตำรวจโทไชยวงศ์นานาสวัสดิ์ ผู้คัดค้านร่วมเป็นผู้จัดการมรดกของนางสุณี ไชยวงศ์ ผู้ตาย โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าตนได้อยู่กินกับผู้ตายฉันสามีภริยามาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 นั้น คงมีแต่คำเบิกความลอย ๆของผู้คัดค้านเท่านั้น ทั้งผู้ร้องก็เบิกความยืนยันว่า ผู้คัดค้านไม่เคยมาอยู่กับผู้ตายและไม่เคยมาพักที่บ้านผู้ตายเลย เป็นการยากที่จะรับฟังว่า ผู้คัดค้านมีความผูกพันกับผู้ตายถึงขั้นที่สมควรจะเข้าไปร่วมดูแลจัดการทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย และได้ความจากคำเบิกความของผู้คัดค้านว่า ผู้คัดค้านต้องการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายนั้นก็เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินที่ผู้

คัดค้านมีส่วนร่วมอยู่ด้วยเกิดความเสียหายจากการจัดการมรดกโดยจำสิบเอกสัญญา อันเป็นเจตนาที่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน หาใช้กระทำให้ความชอบธรรมและ ประโยชน์ของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายโดยตรงไม่ ซึ่งกรณีเช่นนี้ถ้าผู้ คัดค้านซึ่งมิใช่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายมีส่วนในทรัพย์สินมรดกของผู้ตายใน ฐานะเจ้าของรวมอย่างใดก็ชอบที่จะเรียกร้องเอาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีฐานะเป็นผู้จัดการ มรดกของผู้ตายอยู่แล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำสิบเอกสัญญา แก้ววิโรจน์ เป็นผู้จัดการมรดกของนาง สุณี ไชยวงศ์หรือไชยวงศ์ศรีหรือแก้ววิโรจน์ผู้ตายแต่เพียงผู้ตาย โดยให้มีสิทธิและ หน้าที่ตามกฎหมาย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ถวิล ตริเพชร-สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>